

Anlage 1 – Übersicht der vorgesehenen Änderungen

Zur Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

Datum	Montag, 09.11.2026
Uhrzeit	18:30 Uhr
Ort	Paul-Klee-Schule, Raum gem. Aushang, Gerresheimer Straße, Düsseldorf
Teilnahmeform	Präsenzversammlung

Die Tabelle stellt die geltende Satzung der vorgeschlagenen Neufassung gegenüber. Der Text wird von 13 auf 12 Paragraphen verschlankt; Regelungslücken werden geschlossen, Doppelungen entfallen.

Bisher	Geltende Regelung	Neufassung	Grund und Nutzen
§ 1	Geschäftsjahr steht als Schlusssatz in „Name, Sitz“; Hinweis auf die noch ausstehende Registereintragung ist überholt.	Eigener Absatz „Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr“ in § 1 Abs. 3; Registernummer VR 7008 wird genannt.	Klarstellung gegenüber Registergericht und Finanzamt. Deckungsgleichheit von Geschäftsjahr und Veranlagungszeitraum ist damit auch formal eindeutig dokumentiert.
§§ 2, 3	Selbstlosigkeit und Zweck stehen in zwei Paragraphen; der Zweck ist erzählend formuliert.	Zusammenführung in einem § 2 mit klarer Gliederung: Zweck – Art der Zweckverwirklichung – Selbstlosigkeit – Mittelverwendung.	Verschlinkung ohne inhaltlichen Verlust; die Prüfung durch das Finanzamt folgt genau dieser Reihenfolge.
§ 3	Zweck nennt keine Norm der Abgabenordnung.	Ausdrückliche Zuordnung: Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO) und Unterstützung bedürftiger Personen (§ 53 AO).	Zentral: § 60 AO verlangt, dass sich Zweck und Art der Verwirklichung aus der Satzung selbst ergeben.
§ 3	Satz: Aufgaben können durch Beschluss der Mitgliederversammlung erweitert oder beschränkt werden, „ohne dass es einer Satzungsänderung bedarf“.	Ersatzlos gestrichen.	Diese Klausel widerspricht dem Grundsatz der formellen Satzungsmaßigkeit (§§ 59, 60 AO) und ist im laufenden Gemeinnützigkeitsverfahren ein vermeidbares Risiko.
§ 4	Beendigung nur durch Abgang des Kindes oder Austritt. Kein Ausschluss, kein Tod, keine Streichung bei Beitragsrückstand.	Vier Beendigungstatbestände; Ausschluss mit Anhörung und Berufung an die Mitgliederversammlung; Streichung nach zwei Jahresbeiträgen Rückstand und zweimaliger Mahnung.	Schließt eine erhebliche Regelungslücke und ermöglicht die Bereinigung der Mitgliederliste ohne Streitfall.

Bisher	Geltende Regelung	Neufassung	Grund und Nutzen
§ 4	„auf schriftlichen Antrag“ (§ 126 BGB: eigenhändige Unterschrift erforderlich).	Textform (§ 126b BGB), also auch E-Mail oder Online-Formular.	Beitritt über die Vereinswebsite wird rechtssicher; entlastet die Mitgliederverwaltung.
§ 5	Beitragsspanne 12 bis 60 Euro in der Satzung; Festsetzung „durch Vorstandsbeschluss auf Vorschlag der Mitgliederversammlung“.	Verweis auf eine Beitragsordnung, die die Mitgliederversammlung beschließt und die nicht Satzungsbestandteil ist.	Beitragsanpassungen ohne Satzungsänderung, ohne notarielle Beglaubigung und ohne Registeranmeldung. Beseitigt zugleich die systemwidrige Zuständigkeitsverteilung der bisherigen Regelung.
§§ 6, 7	Fünfköpfiger Vorstand, sämtliche Mitglieder sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB und damit eintragungspflichtig.	Vorstand nach § 26 BGB: Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Kassenführung. Zusätzlich bis zu vier Mitglieder im erweiterten Vorstand ohne Vertretungsmacht.	Größter praktischer Effekt: Nur noch drei Ämter lösen bei Wechsel eine notariell beglaubigte Registeranmeldung aus. Spart wiederkehrend Zeit und Notarkosten.
§ 7	Amtszeit zwei Jahre.	Amtszeit drei Jahre.	Ein Registervorgang weniger pro Wahlperiode; mehr Kontinuität in der Projektarbeit.
§ 7	Vorstandssitzungen nur als Präsenzsitzung; keine Umlaufbeschlüsse.	Video- und Telefonkonferenz ausdrücklich zugelassen; Umlaufbeschluss in Textform, wenn niemand widerspricht.	Bildet die tatsächliche Arbeitsweise ab und macht kurzfristige Entscheidungen anfechtungssicher.
§ 7	Kein Aufwendungsersatz, keine Grundlage für die Ehrenamtspauschale.	Ehrenamtlichkeit, Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Aufwendungen, Ermächtigung zur Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG durch Beschluss der Mitgliederversammlung.	Ohne Satzungsgrundlage ist jede Vergütung gemeinnützigkeitsschädlich. Die Klausel eröffnet die Möglichkeit, verpflichtet aber zu nichts.
§ 7	Keine Haftungsregelung.	Verweis auf §§ 31a, 31b BGB.	Schutz der ehrenamtlich Tätigen; erleichtert die Gewinnung von Kandidatinnen und Kandidaten.
§ 8	Einladung „schriftlich“ mit zehn Kalendertagen Frist.	Einladung in Textform, auch per E-Mail an die zuletzt mitgeteilte Adresse; Frist 14 Tage ab Absendung.	Versandkosten entfallen; die längere Frist und der klare Fristbeginn verhindern Anfechtungen wegen Ladungsmängeln.
§ 8	Keine Regelung zu digitalen Versammlungen.	Hybride und virtuelle Mitgliederversammlung nach § 32 Abs. 2 BGB; Beschlussfassung ohne Versammlung bei Zustimmung aller Mitglieder in Textform nach § 32 Abs. 3 BGB.	Das Gesetz lässt dies seit 2023 zu, die Textform beim Umlaufbeschluss seit dem Vierten Bürokratieentlastungsgesetz zum 1. Januar 2025. Eine Satzungsregelung schafft Verfahrenssicherheit.
§ 8	Keine Frist für Anträge zur Tagesordnung.	Anträge bis sieben Tage vorher in Textform; über spätere Anträge entscheidet die Versammlung.	Planbarkeit der Versammlung; verhindert Überraschungsanträge zu Satzung, Zweck und Auflösung.

Bisher	Geltende Regelung	Neufassung	Grund und Nutzen
§§ 9, 10	Aufgaben und Beschlussfassung in zwei Paragraphen mit Überschneidungen.	Zusammenführung in einem § 8.	Reine Verschlinkung.
§ 9	Keine Regelung zur Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung.	Beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder bei ordnungsgemäßer Einladung.	Schließt die praktisch bedeutsamste Lücke der geltenden Satzung.
§ 9	Ein Kassenprüfer.	Zwei Personen zur Kassenprüfung, nicht dem Vorstand angehörend, Amtszeit zwei Jahre.	Vier-Augen-Prinzip bei der Kontrolle der Mittelverwendung; entspricht der Erwartung der Finanzverwaltung an gemeinnützige Körperschaften.
§ 11	Niederschriften in zwei aufeinanderfolgenden Absätzen doppelt geregelt.	Ein Absatz für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen.	Beseitigt eine Redundanz.
§ 12	Drei Viertel für Satzungsänderungen; Zweckänderung nicht geregelt.	Drei Viertel ausdrücklich auch für Zweckänderung und Auflösung; zusätzlich Ermächtigung des Vorstands zu redaktionellen Änderungen, die Registergericht oder Finanzamt verlangen.	Ohne die ausdrückliche Regelung verlangt § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB bei Zweckänderungen die Zustimmung sämtlicher Mitglieder. Die Ermächtigung erspart eine weitere Mitgliederversammlung bei Beanstandungen.
§ 13	„bei Wegfall seines bisherigen Zweckes“; das Vermögen fällt an „die Paul-Klee-Schule (Rechtsträger der Schule)“.	„bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke“; das Vermögen fällt an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung an der Paul-Klee-Schule, hilfsweise an einer anderen Schule in Düsseldorf. Über die Empfängerin beschließt die Mitgliederversammlung.	Wichtigste materielle Korrektur: Die Vermögensbindung folgt dem Wortlaut der Mustersatzung (Anlage 1 zu § 60 AO), andernfalls ist die Satzung formal nicht gemeinnützigkeitsfähig (§ 61 AO). Die Fassung benennt bewusst keine bestimmte Körperschaft. Sie bleibt damit auch dann wirksam, wenn sich die Trägerschaft der Schule ändert oder eine namentlich benannte Empfängerin nicht mehr besteht.
§ 13	Keine Mehrheit und kein Verfahren für die Auflösung geregelt.	Drei Viertel der abgegebenen Stimmen; Liquidation durch den amtierenden Vorstand; Vermögensverwendung erst nach Einwilligung des Finanzamts.	Schließt eine Lücke, die im Ernstfall zu einem unwirksamen Beschluss führen würde.
alle §§	Männliche Amtsbezeichnungen („der 1. Vorsitzende“, „der Kassenwart“, „Ersatzmann“).	Funktionsbezeichnungen: Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Kassenführung, Schriftführung, Nachfolge.	Zeitgemäße und geschlechtsneutrale Sprache ohne Sonderzeichen; zugleich sprachlich kürzer.
neu	Keine Regelung zum Umgang mit Mitgliederdaten.	Kurzer Datenschutzparagraph mit Verweis auf eine vom Vorstand beschlossene Datenschutzordnung.	Erfüllt die Erwartung an eine DSGVO-konforme Vereinsorganisation, ohne die Satzung zu überfrachten.

Zusammengefasst: Die Neufassung verfolgt drei Ziele. Erstens die Absicherung der Gemeinnützigkeit, indem Zweck, Zweckverwirklichung und Vermögensbindung dem Wortlaut der Abgabenordnung angeglichen werden. Zweitens die Senkung des laufenden Verwaltungsaufwands, insbesondere durch den auf drei Ämter verkleinerten Vorstand nach § 26 BGB, die Beitragsordnung außerhalb der Satzung und die Einladung in Textform. Drittens die Schließung der Regelungslücken bei Beendigung der Mitgliedschaft, Beschlussfähigkeit und Auflösung.